

8. Auszahlungsantrag im Rahmen der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen (UuU)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → UuU

8.1. Allgemeines

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Anpassung an den Klimawandel und zum Schutz der Umwelt können auf Grundlage von Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums Ländlicher Raum für die Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen, die Förderung von Investitionen im Weinbau und Absatzförderung in Mitgliedstaaten (VwV Förderung Weinbau) vom 26. August 2024 in der gültigen Fassung

Mittel für die Förderung der UuU beantragt werden. Voraussetzung für die Stellung des Auszahlungsantrages ist, dass für die im Jahr 2026 durchgeführten Maßnahmen ein Förderantrag mit entsprechendem Flurstücksverzeichnis bis zum 31.08.2025 über FIONA eingereicht wurde. Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung besteht nicht.

8.2. Auszahlungsantrag und Verwendungsnachweis für das Jahr 2026

Zur Stellung eines fristgerechten und vollständigen Auszahlungsantrages ist folgendes zu beachten:

8.2.1 Antragstellung auf Auszahlung

Der Auszahlungsantrag ist bis **15. Mai 2026** (Ausschlussfrist) über FIONA im Rahmen des Gemeinsamen Antrags zu stellen. Dabei sind unter „UuU“ entsprechende Angaben zu machen. Im Rahmen des Auszahlungsantrags können sowohl der gesamte Antrag auf Förderung der UuU als auch einzelne Flurstücke zurückgenommen sowie Änderungen hinsichtlich der zu pflanzenden Rebsorte, der Maßnahmcodes, der Gassenbreite und der im Förderantrag beantragten Fläche vorgenommen werden. Änderungen sind durch Bearbeitung des Flurstücksverzeichnisses unter U3 und ein Zurückziehen des Antrags unter U1-02 möglich. Korrekturen können bis zum 15. Juli über FIONA erfolgen.

Die Förderung der UuU kann grundsätzlich nur für Rebflächen gewährt werden, die innerhalb von Baden-Württemberg liegen, deren Bestockung rechtmäßig erfolgt und die in der Weinbaukartei hinterlegt sind.

8.2.2 Genehmigungen für Wiederbepflanzungen

Dem Auszahlungsantrag muss eine Pflanzgenehmigung beigelegt werden, wenn ein Flurstückswechsel vorliegt, d. h. die gerodete Fläche nicht der bepflanzten Fläche entspricht und eine Übertragung der Pflanzgenehmigung vorgenommen oder wenn die Fläche nicht innerhalb von acht Jahren nach der Rodung wiederbepflanzt wurde. Wird die Fläche im Rahmen des vereinfachten Verfahrens innerhalb von acht Jahren bestockt, ist keine Vorlage erforderlich. Entsprechende Genehmigungen können bis **15. Juli 2026** nachgereicht werden (Hochladen in FIONA).

Flächen, die ohne Genehmigung mit Reben bepflanzt wurden oder für welche eine erforderliche Genehmigung am 15. Juli 2026 nicht vorliegt, sind von der Förderung ausgeschlossen.

8.2.3 Pacht- oder Kaufvertrag

Ist für beantragte Flurstücke die Vorlage eines Pacht- oder Kaufvertrages erforderlich, kann dieser ebenfalls bis spätestens 15. Juli 2026 nachgereicht werden (Hochladen in FIONA).

8.2.4 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus den Rechnungen für Pfropfreben und/oder den Rechnungen für die Tropfschläuche. Durch deren Einreichung (Hochladen in FIONA) wird die Durchführung der Maßnahme und somit die erfolgte Pflanzung und/oder die Installation der ortsfesten Tröpfchenbewässerungsanlage angezeigt und die Vor-Ort-Kontrolle ausgelöst. Zu beachten ist, dass seit dem Antragsjahr 2025 bei der Beantragung der Förderung von Tröpfchenbewässerungsanlagen die Anlage Wassernutzung zwingend auszufüllen und beizufügen ist. In der Anlage muss die Angabe gemacht werden, woher das Wasser zur Speisung der Tröpfchenbewässerungsanlage stammt bzw. bezogen wird. Darüber hinaus sind ggf. weitere Angaben erforderlich, beispielsweise über welchen Wasserzähler die Verbrauchsmessung erfolgt und ob eine Genehmigung zur Wasserentnahme vorliegt. Der zutreffende Wasserbezug ist anzukreuzen und die dazu benötigten weiteren Informationen sind einzutragen. Die Rechnungen, ggf. mit der Anlage Wasserbezug, können bis **15. Juli 2026** nachgereicht werden (Hochladen in FIONA).

8.2.5 Zweckbindung bei Tröpfchenbewässerungsanlagen

Bei der Beantragung von Zuwendungen für Tröpfchenbewässerungsanlagen (Maßnahmcodes 90 und 91) ist zu beachten, dass diese ab dem Zeitpunkt der Installation über einen Zeitraum von fünf Jahren ihrem Zweck entsprechend vom Begünstigten zu verwenden sind. Findet innerhalb dieser 5-Jahresfrist ein Besitzerwechsel statt, ist die Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Die Vorgabe wird im Rahmen von Ex-post-Kontrollen überprüft.

8.2.6 Vor-Ort-Kontrollen

Alle zur Auszahlung beantragten Flächen werden vor Ort kontrolliert. Wird bei der Vor-Ort-Kontrolle festgestellt, dass die Maßnahme(n) nicht in beantragtem bzw. genehmigtem Umfang durchgeführt wurde(n), führt dies zu einer Kürzung, zu einer Sanktion oder zu einer Ablehnung von Flächen.

Näheres entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zum Antrag auf Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 2026.

9. Cross Compliance Verpflichtung im Rahmen der UuU (WBF)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → WBF

9.1 Cross Compliance Verpflichtung aufgrund UuU Förderung

Falls Sie zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2024 Zahlungen im Rahmen der Förderung UuU nach Art. 46 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erhalten haben und sofern diese Förderung bis zum Antragsjahr 2023 beantragt wurde, sind Sie aufgrund der Bestimmungen in Artikel 104 der Verordnung (EU) 2021/2116 verpflichtet, in den **drei** auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahren die anderweitigen Verpflichtungen nach Cross Compliance im gesamten Unternehmen einzuhalten und einen Gemeinsamen Antrag in diesen Jahren zu stellen. Werden Verstöße gegen die Cross Compliance Vorschriften festgestellt, können die in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014 sowie in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 genannten Verwaltungssanktionen zur Anwendung kommen.

9.2 Stellung eines Gemeinsamen Antrags aufgrund UuU Förderung

Stellen Sie den Gemeinsamen Antrag nach dem 15. Mai 2026, aber bis zum 31. Mai 2026, erfolgt je Arbeitstag

Verspätung eine Rückforderung in Höhe von 1 % der Fördermittel. Stellen Sie den Gemeinsamen Antrag **nicht** oder **nach** dem 31. Mai 2026, erfolgt eine Rückforderung der Fördermittel.

Die Rückforderung erfolgt anteilig und bezieht sich jährlich auf ein Drittel des ausgezahlten Gesamtbetrags.

9.3 Angaben im Gemeinsamen Antrag 2026

Um den vorgenannten Anforderungen nachzukommen, sind über FIONA im Gemeinsamen Antrag unter „Auswahl Maßnahmen“ in G1 „Cross Compliance (CC) Verpflichtungen im Rahmen der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen (WBF)“ anzukreuzen sowie die Erklärungen zur CC-Verpflichtung unter Maßnahmen „WBF“ abzugeben. Ferner haben Sie im Flurstücksverzeichnis alle von Ihnen bewirtschafteten Flächen aufzuführen. Hierbei sind die Erläuterungen unter Kapitel 4.3 besonders zu beachten.

10. Pheromonförderung im Weinbau (PHW)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → PHW

10.1. Allgemeines

Als biologisches bzw. biotechnisches Verfahren der Schädlingsbekämpfung im Weinbau wird die Anwendung der Pheromon-Verwirr-Methode zur umweltschonenden Traubenwicklerbekämpfung gefördert. Die Pheromon-Verwirr-Methode ist zur Bekämpfung des Einbindigen Traubenwicklers oder zur Bekämpfung des Einbindigen und Bekreuzten Traubenwicklers in der ersten und zweiten Generation (Heu- und Sauerwurm) anzuwenden.

Grundlage für die Zuwendung ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums Ländlicher Raum über die Gewährung von Zuwendungen zum Pheromoneinsatz im Weinbau (VwV Pheromonförderung Weinbau) in der Fassung vom 13. November 2025.

Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung besteht nicht.

10.2. Personen, die eine Zuwendung erhalten

Antragsberechtigt sind Zusammenschlüsse von Erzeugern und Erzeugern in einer Rechtsform des privaten Rechts (Pheromongemeinschaft). Dies sind z. B. Personengesellschaften (GbR, OHG, KG), Vereine nach § 54 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG) oder sonstige juristische Personen des Privatrechts (z. B. eingetragene Genossenschaften, eingetragene Vereine).

Ferner können auch einzelantragstellende Personen Zuwendungen empfangen, sofern eine Sammelantragstellung als Pheromongemeinschaft nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Zu beachten ist, dass die empfangenden Personen die Definition der Kleinst- bzw. der kleinen und mittleren Unternehmen nach Anhang 1 der Verordnung (EU) 2022/2472 erfüllen müssen.

Als kleines und mittleres Unternehmen gilt, wer folgende Voraussetzungen erfüllt:

- weniger als 250 Mitarbeitende und
- Jahresumsatz höchstens 50 Mio. Euro oder
- Jahresbilanzsumme höchstens 43 Mio. Euro.

10.3. Zuwendungsvoraussetzungen

Förderfähig ist die gesamte bestockte Rebfläche (NC 843) einschließlich unbestockter Teile (NC 844) und Tafeltrauben (NC 848), sofern bei allen genannten Nutzungen Dispenser nach den Vorgaben der amtlichen Beratung aufhängt sind.

Erforderliche Randabhängungen können im Rahmen einer Flächentoleranz von max. 5 % berücksichtigt werden.

Der Einsatz von chemisch-synthetischen Insektiziden gegen denselben Schaderreger auf der beantragten Fläche ist nicht erlaubt. In Ausnahmefällen kann die zuständige ULB die Anwendung von chemisch-synthetischen Insektiziden zulassen. Bei einer gleichzeitigen Förderung nach Öko-Regelung 6 sind in den benannten Ausnahmefällen

ausschließlich Insektizide, die im ökologischen Weinbau zugelassen sind, anzuwenden.

Weinbauflächen in anderen Bundesländern sind nicht zuwendungsfähig.

10.4. Antragstellung

Einzelantragstellende müssen den Antrag auf Pheromonförderung bis zum **15. Mai 2026 (Ausschlussfrist)** über FIONA im Rahmen des Gemeinsamen Antrags stellen, für Pheromongemeinschaften gilt der **15. Juni 2026 (Ausschlussfrist)**. Der Antrag ist grafisch unter Bildung von Schlägen und Teilschlägen zu stellen. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 4.3.

Bei einer Sammelantragstellung als Pheromongemeinschaft erfolgt die Antragstellung durch eine bevollmächtigte Person der Pheromongemeinschaft, die eine Bündelung vornimmt. Die bevollmächtigte Person hat dem Antrag eine Abschrift ihrer Legitimation (Vertrag, Satzung etc.) oder zumindest eine schriftliche Erklärung beizulegen, dass sie im Namen und mit Vollmacht aller Mitglieder der Pheromongemeinschaft handelt. Sofern aus früherer Antragstellung bereits Nachweise vorliegen und diese unverändert gültig sind, kann auf die erneute Vorlage entsprechender Belege verzichtet werden.

10.5. Höhe der Zuwendung

Für den Pheromoneinsatz zur biologischen Traubenwicklerbekämpfung wird ein Pauschalausgleich **von 200 Euro je Hektar** gewährt. Der Mindestbewilligungsbetrag beläuft sich auf 250 Euro je Antrag. Die im Rahmen der Förderung beantragte Fläche muss daher mindestens 1,25 Hektar umfassen.

10.6. Gewährung von Zahlungen

Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung durch Pheromongemeinschaften über Rechnungen und die Vorlage einer tabellarischen Übersicht, die Name und Anschrift, Verwirrungsfläche in Hektar und die Abrechnungsmodalität mit den Mitgliedern der Pheromongemeinschaft enthält, entfällt.

Bei allen Antragstellenden gelten die Angaben im Antrag als Verwendungsnachweis.

10.7. Vor-Ort-Kontrollen

Die beantragten Flächen werden stichprobenartig auf Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen vor Ort kontrolliert. Beanstandungen können zu einer Kürzung oder Ablehnung der Förderung führen.

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel wird durch stichprobenhaftes Anfordern von Verwendungsnachweisen geprüft. Nicht ausreichende oder nicht vorhandene Verwendungsnachweise können zu einer Kürzung oder Ablehnung des Antrags führen.

10.8. Ergänzende Hinweise

Die Zuwendung wird keinem Unternehmen gewährt, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist.

Weiterhin wird die Zuwendung keinem Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Nummer 59 der Verordnung (EU) 2022/2472 gewährt.

11. Handarbeitsweinbau (HWB)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → HWB

11.1. Allgemeines

Durch den Verzicht auf maschinelle Bewirtschaftungsmaßnahmen (Schlepper, schwere selbstfahrende Maschinen) sollen Weinbausteillagen mit hohem ökologischem Entwicklungspotenzial ökologisch weiter aufgewertet werden.

Grundlage für die Zuwendung ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums Ländlicher Raum über die Gewährung von Zuschüssen für Agrarumweltmaßnahmen durch Handarbeitsbewirtschaftung im Weinbau (VwV Förderung Handarbeitsweinbau) vom 31. August 2017 in der jeweils gültigen Fassung.

Das Förderprogramm steht unter Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung besteht nicht.

11.2. Personen, die eine Zuwendung erhalten

Antragsberechtigt sind Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Terrassenweinbergen oder sehr steilen Weinbergen, wenn sie als Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind.

Als kleines und mittleres Unternehmen gilt, wer folgende Voraussetzungen erfüllt:

- weniger als 250 Mitarbeitende und
- Jahresumsatz höchstens 50 Mio. Euro **oder**
- Jahresbilanzsumme höchstens 43 Mio. Euro.

11.3. Zuwendungsvoraussetzungen

Förderfähig sind nur Terrassenweinberge oder Weinberge mit einer überwiegenden Hangneigung von mindestens 45 % innerhalb der Weinbaugebiete Baden und Württemberg. In Ausnahmefällen können auch Rebflächen mit einer Hangneigung unter 45% bzw. unter 30% gefördert werden, sofern sie das Kriterium „Handarbeitslage“ erfüllen.

Zu beachten ist, dass für die Bewirtschaftung der Weinberge bestimmte **kulturtechnische Maßnahmen** durchzuführen sind (siehe Nr. 4 VwV Förderung Handarbeitsweinbau). Hierbei dürfen die Zuwendungen nur für Flächen (auch Teilflächen) gewährt werden, wenn diese mit klassifizierten Keltertraubensorten (entsprechend § 6 Weinrechts-DVO BW) oder mit Rebsorten, die in der Anbaueignungsprüfung geführt werden, bepflanzt sind. Bis spätestens zum Ende der ersten Verpflichtungsjahre müssen

Bodenuntersuchungsergebnisse für Kali, Phosphor, Magnesium und den pH-Wert oder Kalkbedarf aus der Bodenschicht 0-30 cm vorliegen. Zusätzlich sind der Humusgehalt und der Gesamtstickstoffgehalt zu bestimmen. Pro Hektar sind drei repräsentative Bodenproben zu ziehen und auszuwerten, mindestens jedoch eine je Antragsteller. Auf raubmilbenschonende Spritzfolgen ist zwingend zu achten.

Für die Berechnung der maximal förderfähigen Fläche ist die Bruttofläche Landwirtschaft maßgeblich. Waldflächen, Weinberghäuschen etc. sind hier in der Regel bereits herausgerechnet und damit nicht förderfähig. Die beantragte Fläche wird mit der Weinbaukartei abgeglichen. Wenn die Bruttofläche Landwirtschaft größer als die tatsächlich in der Weinbaukartei auf dem Flurstück gemeldete bestockte Rebfläche ist, wird die bestockte Rebfläche zur Berechnung der Zuwendung herangezogen. Rebanlagen können auch innerhalb des 5-jährigen Verpflichtungszeitraumes gerodet und eine Brachezeit eingelegt werden. Für diese Brachflächen ist dann der NC 844 (unbestockte Rebflächen) zu verwenden. Für unbestockte Flächen (NC 844) oder für Tafeltrauben (NC 848) wird jedoch keine Unterstützung gewährt. Grundsätzlich sind nur Flächen förderfähig, die in Baden-Württemberg liegen und für die die antragstellende Person als bewirtschaftende Person in der Weinbaukartei hinterlegt ist.

11.4 Antragstellung

Zur Teilnahme am Förderprogramm Handarbeitsweinbau ist für Flächen, die erstmals 2026 beantragt werden sollen, die Stellung eines **Förderantrags** über FIONA unter Angabe der Flurstücke und des geplanten Flächenumfangs bis zum **15. Mai 2026** erforderlich. Besteht bereits eine Verpflichtung, können zusätzliche Flurstücke über einen **Erweiterungsantrag** aufgenommen werden, der ebenfalls bis zum **15. Mai 2026** über FIONA zu stellen ist. Die Stellung von Förder- und Erweiterungsantrag wird im Antragsjahr 2026 erstmalig in den Gemeinsamen Antrag integriert. Maßgeblich für die förderfähige Fläche ist die in der Weinbaukartei hinterlegte Nettorebfläche. Mit dem Antrag auf Förderung wird für diese Fläche eine fünfjährige

Verpflichtung, innerhalb derer die Vorgaben zum Handarbeitswein eingehalten werden müssen, eingegangen. Dasselbe gilt, wenn eine bereits bestehende Verpflichtung erweitert werden soll: der im Erweiterungsantrag aufgeführte hinzukommende Flächenumfang unterliegt einer eigenen fünfjährigen Verpflichtung.

Mit Beginn der Verpflichtung ist innerhalb des fünfjährigen Zeitraums **jährlich bis zum 15. Mai die Auszahlung der Zuwendung** über FIONA im Rahmen des Gemeinsamen Antrags grafisch durch Bildung von Schlägen und Teilschlägen zu beantragen. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 4.3. Flurstücke, die nicht im Rahmen eines Förderantrags oder Erweiterungsantrags angegeben wurden, sind von der Auszahlung ausgeschlossen.

11.5. Höhe der Zuwendung

Die Bewirtschaftung von Handarbeitslagen wird mit einem Zuschuss in Höhe von **5.000 Euro je Hektar** unterstützt. Der Mindestbewilligungsbetrag beläuft sich auf 150 Euro je Antrag. Der im Rahmen der Förderung beantragte Flächenumfang muss daher mindestens 3 Ar betragen.

11.6. Vor-Ort-Kontrollen

Die beantragten Flächen werden stichprobenartig auf Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen vor Ort kontrolliert. Zusätzlich können die Bodenuntersuchungsergebnisse und Spritzmittelaufzeichnungen angefordert werden. Beanstandungen können zu Kürzung oder Ablehnung der Förderung führen.

11.7. Ergänzende Hinweise

Die Zuwendung wird keinem Unternehmen gewährt, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist.

Weiterhin wird die Zuwendung keinem Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Nummer 59 der Verordnung (EU) Nr. 2022/2472 gewährt.

12. Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen in Wasserschutzgebieten nach SchALVO

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → SchALVO

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags können Ausgleichsleistungen nach der SchALVO vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 145) in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. **Der Ausgleich steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel.**

Die Höhe des Pauschalausgleichs (Grundaussgleich) beträgt 120 Euro je Hektar bzw. 45 Euro je Hektar in mit Nitrat belasteten Gebieten nach § 13a DüV.

Aufgrund der Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie in Verbindung mit der Verurteilung Deutschlands wegen Nicht-Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie sowie des Beschlusses der EU-Kommission vom 12.11.2019

(Aktenzeichen: C(2019) 8164 final) zur Notifizierung der SchALVO kann außerdem in Nitratsanierungsgebieten nach SchALVO mit > 37,5-50 mg/l Nitrat und steigendem Trend sowie in Gebieten mit mehr als 50 mg/l Nitrat im Rohwasser kein Ausgleich mehr nach SchALVO gezahlt werden. Entsprechende Zahlungen werden daher gewährt im Rahmen der Agrar-De-minimis-Regelung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor in der jeweils geltenden Fassung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu

De-minimis in Kapitel 14. Nähere Informationen zu den betroffenen Gebieten erhalten Sie bei der ULB an Ihrem zuständigen Landratsamt.

Allgemeine Hinweise

Ein Ausgleich wird **nicht** gewährt für Flurstücke, auf denen durch die auferlegten Bewirtschaftungsbeschränkungen keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. Dies gilt insbesondere für (Aufzählung nicht abschließend):

- Grünflächen, die ohnehin schon sehr extensiv genutzt werden, wie Heideflächen, Trockenrasen, Truppenübungsplätze und vergleichbare Flächen (zum Teil in großem Umfang von Schäfereibetrieben genutzt; entspricht NC 454, 455, 458, 460, 020 und 492); Einzelausgleich kann aber ggf. möglich sein.

12.1. Zuwendungsvoraussetzungen für den Ausgleich

Gemäß der SchALVO werden WSG ganz oder teilweise (Teilbereiche) aufgrund der Nitratgehalte des dort gewonnenen Rohwassers eingestuft in Gebiete, die weitgehend ohne Einschränkungen nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Landwirtschaft genutzt werden können (Normalgebiete) und **Nitratproblem- bzw. Nitratsanierungsgebiete**, in denen besondere Bewirtschaftungsauflagen (Schutzbestimmungen) gelten. Außerdem sieht die Verordnung die Ausweisung von **Pflanzenschutzmittelsanierungsgebieten** vor, wenn bestimmte Grenzwerte im Rohwasser überschritten werden. Die Festsetzung der Normal-, Problem- und Sanierungsgebiete erfolgt durch die untere Wasserbehörde und wird ortsüblich bekannt gemacht. Weitere Auskünfte erteilt das zuständige Landratsamt.

Ein Ausgleich kann grundsätzlich für landwirtschaftlich (einschl. evtl. vorhandener LE) und ausnahmsweise für forstwirtschaftlich genutzte Flächen in festgesetzten Problem- und Sanierungsgebieten sowie in der Zone II von WSG (auch wenn diese als „Normalgebiet“ eingestuft sind) gewährt werden.

Wenn die Voraussetzungen für den Ausgleich im Laufe des Kalenderjahres eintreten bzw. entfallen, wird der Ausgleich anteilig in Form einer Quartalspauschale für jedes angefangene Vierteljahr gewährt, mit Ausnahme des Ausgleichs für die aktive Erstbegrünung.

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags werden auch Ausgleichsleistungen für Auflagen abgewickelt, die in **Verträgen** aufgrund von Sanierungsplänen oder in anderen vertraglichen Regelungen in Normal- oder Problemgebieten vereinbart oder von der Wasserbehörde angeordnet wurden.

Pauschal- oder Einzelausgleich (FIONA S1 bis S5)

Die SchALVO unterscheidet folgende Arten des Ausgleichs, bei denen bei Beantragung jeweils zwischen pauschaliertem Ausgleich (Pauschalausgleich) und betriebsbezogenem Einzelausgleich gewählt werden kann:

- Grundaussgleich im Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S1*)

- Flächen mit LPR-A-Verpflichtung (NC 927, 961).
- Wege, Hof- und Gebäudeflächen, Ödland, Unland, sonstige nicht landwirtschaftliche Flächen.
- Aus der Erzeugung genommene Ackerflächen, ausgenommen solche, die erstmalig aktiv begrünt werden (siehe Abschnitt „aktive Erstbegrünung“).
- Flächen mit NC 575 (Blühfläche (FAKT II E8)) oder NC 590 (Brache mit jährlicher Neueinsaat von Blühmischungen (FAKT II E7)) sowie bei Beantragung von FAKT II E14 (Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung) mit NC 871 oder NC 866.
- Flächen, für die gleichzeitig Maßnahmen im Rahmen der Öko-Regelungen ÖR 1a oder 1b beantragt werden.

- Sonderausgleich im Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S2*)
- Ausgleich für Flächen von viehhaltenden Betrieben in Wasserschutzgebietszone II (*Abschnitt S3*).

Weitere Ausgleichsarten sind:

- Ausgleich für besondere Auflagen für Flächen in Wasserschutzgebietszone I (*Abschnitt S4*)
- Ausgleich gemäß Sanierungsvertrag im Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S5-01*)
- Ausgleich für besondere Auflagen aufgrund einer vertraglichen Regelung/Anordnung im Normal- und Problemgebiet (*Abschnitt S5-02*).
- Sonderausgleich im Pflanzenschutzmittelsanierungsgebiet (*Abschnitt S6*)

Höhe der pauschalen Ausgleichssätze

- **Die Höhe des Pauschalausgleichssatzes für den Grundaussgleich beträgt 120 Euro je Hektar bzw. 45 Euro je Hektar für Flächen innerhalb von mit Nitrat belasteten Gebieten nach § 13a DüV.**
- Der flächenbezogene Sonderausgleich in Nitratsanierungsgebieten beträgt 15 Euro je Hektar.
- Ausgleich für viehhaltende Betriebe mit einem Mindestviehbesatz von 0,5 GV je Hektar: 10 bis 160 Euro je Hektar (in Abhängigkeit des Anteils der LF des Betriebes in der Wasserschutzgebietszone II).

Grundlage für die Viehhaltung sind die Angaben in FIONA A8 bzw. bei Rindern die Daten des HIT. Berechnungsgrundlage für den Viehbesatz ist der RGV-/GV-Schlüssel in FIONA A8.

Grundlage für die Ermittlung der ausgleichsfähigen Fläche ist das FLV.

Der Mindestbewilligungsbetrag beträgt **50 Euro je Antrag**.

Bei Ackerflächen, die aus der Erzeugung genommen und nur noch in gutem Zustand erhalten werden (NC 591), kann eine **aktive Erstbegrünung** in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten gefördert werden, wenn die Aussaat entsprechend den Terminvorgaben der SchALVO, jedoch spätestens bis zum 15. April erfolgt. Für die Einarbeitung